

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

од Првото продолжение на Сто и деветтата седница на Собранието на Република Северна Македонија, одржана на
30 јуни 2026 година

Седницата се одржа во Собранието на Република Северна Македонија, сала Македонија, со почеток во 12,37 часот.

Седницата ја отвори и на неа претседаваше господин Антонијо Милошоски, потпретседател на Собранието на Република Северна Македонија.

Антонијо Милошоски: Почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани претставници на Владата, продолжуваме со работа по Сто и деветтата седница на Собранието на Македонија.

И да ве известам дека пратениците: Бејдан Илјас, Илир Демири, Садула Дураки, Мендух Тачи, Миле Цеков, Али Ахмети, Скендер Реџеџи, Исмаил Јахоски, Арбана Пашоли, Дијана Тоска, Митко Трајчулески, Борче Цветков, Љупчо Николовски, Иванка Василевска, Драган Ковачки, Благоица Ласовска, Дафина Стојаноска, Бране Петрушевски, Бисера Костадиновска Стојчевска, Благој Бочварски, Аднан Азизи, Мимоза Муса и Ваљбона Адиле ме известуваат дека се спречени да присуствуваат на денешната седница.

Минуваме на точка 3 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата по скратена постапка.

Предлагач е Министерството за економија и труд.

Извештаите на Комисијата за економски прашања, труд и социјална политика, како матично работно тело Законодавно-правната комисија ви се доставени.

Отворам општ претрес.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес за овој закон да се пријават за збор.

Бидејќи нема пријавени за збор констатирам дека општиот претрес по овој предлог закон е завршен.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 59 пратеници, сите 59 гласаа за, нема против, нема воздржани.

Констатирам дека во салата има повеќе од 61 пратеник и со тоа Собранието го донесе законот за изменување и дополнување на Законот за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата.

Минуваме на точка 4 – Дополнет предлог на закон за јавните претпријатија и трговски друштва во сопственост или соучество на Република Македонија по скратена постапка.

Предлагач е Министерството за економија и труд.

Дополнетиот предлог на Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија ви се доставени.

Отворам претрес по членовите 10, 31, 60 и 61 на Дополнетиот предлог на законот.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес за овие членови да се пријават за збор.

За збор е пријавена пратеничката Сања Лукаревска, повелете.

Сања Лукаревска: Благодарам потпретседателе.

Почитувани колеги, почитуван заменик министер. Жалам што не е тука министерот, бидејќи вчера имаше едно оскудно образложение на овој закон, но она што остана запаметено од сите тука, дека и претходниот и ова законско решение се носат во нај последниот рок кои што е можен.

Тој потфрли и кај цените, тој потфрли и кај сите оние други мерки кои што требаше да бидат надлежност негова. Тој потфрли еве и во оваа реформска агенда и не става овдека како класична гласачка машинерија за неговата неспособност и она кое што значи ненавремено извршување на своите обврски.

Нема да се насочам повеќе кон оние членови кои што се дел од општиот претрес, но би сакала едно моевидување на ова законско решение, кое што носи неколку добри зборови како што на пример, ОЕЦД стандардите, транспарентноста, отчетноста, финансиски цели, јавни ресурси. Но суштински проблем овдека што се концентрира контролата кај извршната власт, а особено кај Министерството за економија и труд и со тоа не се заснова на еден независен и департизиран систем. Особено што еден ваков системски закон, битен, се носи во скратена постапка, односно закон кој што го менува управувањето со државни и јавни претпријатија, навистина не би требало да оди по скратена постапка затоа што се намалува и дебатата и можноста за анализа и согледување на критички осврт и така натаму.

Што е ново овде? Тоа е дека се воведува нова рамка за сите државни јавни претпријатија и трговски друштва, Владата станува централен орган за сопственичките права, Министерството за економија и труд добива силна координативна улога, односно силна моќ, се воведуваат финансиски и нефинансиски цели, се воведува јавен конкурс за членови на одбори и управител, се воведуваат обврски за објавување, записници, извештаи, деловни планови, меѓутоа ова не е онаа транспарентност. Овде станува збор за некоја делумна транспарентност и се повикува на ОЕЦД насоките од 2024-та што е океј, меѓутоа ОЕЦД на пример, препорачува професионално управување со јасно раздвојување на сопственичките регулаторните и оперативните функции.

Законот зборува за професионализација, но клучната моќ останува кај Владата. Таа утврдува правни лица од посебен интерес, носи политики,

поставува цели, формира комисии и избира кадри. Ова всушност не е департизација, ова значи легализација, односно зацврстување на улогата на извршната власт, односно уште позасилена контрола врз јавните претпријатија. Дали комисиите ќе бидат доволно независни? Не, има јавен конкурс, но комисијата ја формира Владата, а Владата ја носи одлуката. Тука се остава многу голем простор, конкурсите да бидат формални, а изборот да биде наместен.

Нема јасни критериуми за тоа кој е посебен интерес, бидејќи туѓи влијанија врз Буџет, пазарни активности, јавен интерес. Значи Владата само со една одлука, ќе утврдува кои правни лица се од посебен интерес.

Кога критериумите се широки, во тој случај и влијанието ќе биде многу пошироко и тука имаме еден ризик од политичка злоупотреба. Се отвора дебата за продажби и отуѓување на државен капитал. Законот предвидува, ако не се исполнуваат критериумите за државно учество, државата може да ги отуѓи правата. Тоа може да биде оправдано во некои случај, но без силна собраниска контрола, може да биде само обичен механизам за распродажба.

Кој ќе одлучи што државата треба да продаде? Владата сама без собраниска поддршка, без собраниска процедура, тоа се прашања кои што навистина се многу сензитивни, многу битни за јавноста. Финансиски последици нема, тоа не е точно, затоа што имаме извештаи, ќе има комисии, ќе има обуки, ќе има методологии, ќе има следење нови обврски за претпријатијата и овдека дека нема финансиски последици, тоа не е точно.

Уште едно прашање. Дали Владата прави реформа или создава механизам за индиректна контрола врз локалните претпријатија?

Законот несомнено е дека мораше да оди во редовна постапка, независните членови во комисите, мора да има, не само владини претставници, да има задолжително мислење од ДКСК за системот за избор, Собранието да има улога при утврдувањето на правни лица од посебен интерес, прецизни критериуми за избори и разрешување на директори и реална проценка на финансиските последици.

Министерството за економија и труд преку ова законско решение станува центар на моќ, затоа што до сега јавните претпријатија беа распределени во повеќе ресори, нели имавме земјоделие, енергетика, транспорт, животна средина и така натаму. Со овој закон, Министерството за економија и труд предлага политика на сопственички права и може да прави Министерството измени на таа политика, изработува национална стратегија, го координира управувањето и поставува стандарди за тоа управување, ја следи законитоста, ја следи успешноста и ја води централната евиденција. Значи оваа институција ќе биде многу податлива со најразличен вид на податоци и информации и предлага финансиски и нефинансиски цели како

што учествува во изборот на управувачките структури. Врз основа на ова, Министерството повеќе не може да биде ресорно министерство, напротив ќе стане централна кадровска и управувачка институција за државните претпријатија.

Во членот 26 во ставот 2 предлозите за финансиски и нефинансиски цели вклучително и цели поврзани со фактурите на одржливост на правните лица од посебен интерес од страна на надлежните министерства, се доставуваат до Министерството за економија и труд и до Министерството за финансии. Значи Министерството ќе ги собира предлозите, ќе предлага финансиски и нефинансиски цели и предлага планови за реструктурирање. Значи истата институција носи правила, следи правила и оценува имплементација на тие правила. Тогаш кој би го контролирало Министерството за економија и труд, значи нема да биде консултативна институција.

Од друга страна во членот 26 ставот 4, целите наведени во ставот 1 на овој член се поставуваат во соработка со Одборот на директорите и Надзорниот одбор или други соодветни органи на правно лице во сопственост или со учество на Република Северна Македонија. И во членот 18 од истиот закон, се кажува дека Министерството за економија и труд ќе учествува во Комисиите за избор на кандидати за членови и надзорни или управни одбори. Значи, кои се критериумите по кои што ќе одлучува Министерството и кои се критериумите со кои што Министерството ќе каже овие институции се од јавен интерес, а останатите не се.

Значи имаме и зголемена контролна моќ, максимална, меѓутоа имаме и максимална регулаторна моќ преку подзаконски акти, бидејќи министерот пропишува Методологија, пропишува содржина на извештаи, пропишува евиденции. Сето ова нема да биде утврдено до страна на Собранието, а Собранието всушност ќе биде заобиколено и наместо да имаме суштински правила во Собрание, ние ќе имаме утврдени подзаконски акти од страна на моќта или доброто расположение по некој пат на ресорниот министер, односно Министерството за економија.

За информациите, напоменав дека концентрација многу на информации многу во една институција и на крајот се се сведува дека овдека не се создава независен систем за управување со јавните претпријатија, наместо тоа, се создава алфа и омега на институција Министерството за економија и труд кои што, ем ќе поставува правила, ем ќе утврдува цели, ем ќе ги координира комисите, ем ќе одлучува за составот на комисите, преголема концентрација на моќ кои што не содејствува пред се и основните принципи на ОЕЦД. На крајот од краиштата, заклучувам дека е ова навистина многу лошо законско решение. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Ви благодарам и вам.

Нема други пријавени.

И со тоа констатирам дека е исцрпена листата на пријавени за збор.

И општиот претрес и претресот по членовите 10, 31, 60 и 61 Дополнетиот предлог на закон е завршен.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 72 пратеници од кои што 61 пратеник гласале за, 11 против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за јавни претпријатија и трговски друштва во сопственост или со учество на Република Македонија.

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека Сто и деветтата седница на Собранието е завршена.

И ве молам да бидете на своите места, за кратко ќе продолжиме со следната седница.

Благодарам.

(Седницата заврши во 12,54 часот)